

1503319-34.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... encontrado era proveniente do outro tráfico.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Apontam o auto de constatação preliminar (fl. 15) e o exame químico-toxicológico (fls. 136/140) que o entorpecente localizado na busca policial correspondia à 8,75 g da droga vulgarmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503319-34.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503319-34.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238891/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19998747 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4939/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2238891 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAMELA GABRIELA MODESTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

PAMELA GABRIELA MODESTO DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Benedito Manoel, nº 258, Vila Santo Antônio Ivo, nesta cidade e Comarca, foi surpreendida guardando e trazendo consigo, para fins de tráfico, três pedras da droga vulgarmente conhecida como "crack" (duas delas brutas), pesando um total de 9,43 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Outrossim,

porque, nestas circunstâncias espaciais e temporais, teria praticado maus-tratos contra animais domésticos (dois cachorros).

Houve a prisão em flagrante do acusado (fls. 01/04).

A R. Decisão de fl. 63 reconheceu sua incompetência, determinando a redistribuição dos autos à 1ª Vara Criminal de Jaú, onde tramitou o mandado de busca domiciliar nº 1503201-58.2021.8.26.0302.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela R. Decisão de fls. 89/93.

Notificada (fl. 181), a acusada apresentou defesa prévia nas fls. 185/190.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 214/216) e a ré foi citada (fl. 228).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogada a ré. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A defesa da acusada, por sua vez, pleiteou a absolvição em relação ao delito de maus tratos e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 está demonstrada, enquanto a do delito do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, poderia ter restado demonstrada, por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/04, do boletim de ocorrência de fls. 10/12, do auto de exibição e apreensão de fl. 14, do laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 15, das fotografias de fls. 38/40 e 47/52, do laudo técnico de fl. 62, do laudo de exame toxicológico de fls. 136/140, do depósito judicial de fl. 141, da informação nº 385/2021 de fls. 143/147, da denúncia anônima de fl. 151, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa apenas quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A testemunha Policial Balduin relatou que, na época dos fatos, tinham conhecimento do envolvimento da ré na prática do tráfico, principalmente agindo no bairro Santo Ivo, e na casa onde ela foi presa. Havendo diligências e informações, em maio, ela acabou sendo presa pela polícia militar em situação semelhante, quando ela tinha uma porção de crack. Após em liberdade, com mandado de busca, diligenciaram com vistas a analisar demais evidências, e verificaram a ré na porta da cozinha e, de pronto, ela soltou uma porção que tinha nas mãos no chão, na qual havia crack. Em revista no imóvel, atrás de um quadro, localizaram duas porções maiores. A quantidade encontrada com ela poderia ser dividida em cerca de 30 porções. Não possuem informações de a ré ser usuária de crack. Verificaram também que havia dois cães na casa em situação de maus tratos; estavam muito magros e o local com muitas fezes. A autoridade policial acionou a equipe da Prefeitura, que compareceu ao local e levou os cães para serem tratados. Além das drogas, foi encontrada a quantia de 196 reais em dinheiro, em notas variadas, e estava no quarto dela. Cumpriram outro mandado de busca no local, mas não havia ninguém no imóvel; em diligências, também tencionaram encontrar uma pessoa (não se recorda se o nome era Alessandra), Samuel ou "Oreia"; nesta diligência, entrou no estabelecimento comercial em frente, e outra equipe que entrou na casa, razão pela qual não se recorda de como o lugar estava.

A testemunha Natália Paschoalini mencionou que trabalha na parte administrativa da Secretaria de Proteção ao Animal. No dia dos fatos, o Delegado de polícia entrou em contato porque teriam ido a uma casa e encontrado drogas, a pessoa tinha sido presa, e havia dois animais no local. Quando lá chegaram, os animais não tinham água, nem comida, nem os potes estavam lá. O quintal estava bem sujo, e a casa também. O local que os animais ficavam não tinha cobertura. Não é possível afirmar que, quando fazia sol ou chovia, se ficavam protegidos. Eles não estavam magros perto do que já viram; foi constatado um pouco de anemia, mas nada muito gritante. Beberam e comeram bastante depois de lhes serem fornecidos alimentos. Não foram constatados ferimentos de agressão. A testemunha é advogada e na Prefeitura trabalha como Secretária Adjunta. Quem faz análise de maus tratos é o veterinário. Foi a própria secretaria quem tirou as fotos, e não a Polícia Civil. Não se recorda

se havia água antes de chegarem. Não conversou com a ré.

A testemunha Patrícia Aparecida falou que é amiga da ré e a conhece há 15 anos. Ela trabalhou em papelaria e no setor de calçados, este na residência dela. Não teve conhecimento de que a ré fazia uso de droga.

A ré, quando interrogada, disse que estava em sua casa colocando comida para os cachorros, quando ouviu um barulho. Foi verificar o que era, e logo notou a polícia, que lhe apontou a arma e a algemou. Encontraram droga atrás do quadro, mas não viu eles encontrando. Falaram que iriam levar os cachorros por causa de maus tratos. Mas não praticou esse delito. Iria vender a droga. Não fazia muito tempo que vendia. Precisava de dinheiro porque o aluguel estava atrasado e, por isso, assim agiu. Cerca de 01 mês dos fatos que tinha pegado de novo entorpecente para a venda. Pegou seus cachorros desde filhotes; a fêmea tinha 01 ano e 06 meses, e o macho cerca de 01 ano. Mantinha-os no quintal inteiro, porque era grande. Quando da abordagem, havia colocado-os no fundo, porque ia lavar o local. Colocava água e comida em recipientes. Tinha acabado de acordar quando da abordagem e, antes de limpar a casa, foi colocar comida para os cachorros. Pegou a vasilha que enchia a água com a mangueira, mas não deu tempo de repor. O dinheiro que foi encontrado era proveniente do outro tráfico.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Apontam o auto de constatação preliminar (fl. 15) e o exame químico-toxicológico (fls. 136/140) que o entorpecente localizado na busca policial correspondia à 8,75 g da droga vulgarmente conhecida como "crack" (duas pedras brutas e uma porção - fl. 40).

A quantidade e a forma que o entorpecente foi encontrado, isto é, fracionado em porções, além da confissão da acusada, indica que ela praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades "guardar" e "trazer consigo".

A circunstância em que apreendida a droga, aliada à perícia realizada no celular de propriedade da ré (fls. 143/147), a qual constatou, por meio do histórico de mensagens eletrônicas, a regularidade na comercialização de entorpecentes praticada pela acusada, bem como a grande quantia em dinheiro apreendida e às coesas e uníssonas declarações dos policiais que envergaram a ação policial, não deixa margem para dúvidas sobre a incorrência do ilícito pela acusada. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, do mesmo diploma, a conduta da aludida ré se subsume nos verbos descritos no artigo 33.

Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos.

E não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos

depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Não há por que duvidar dos depoimentos dos policiais, pois em sintonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar a acusada. Quanto ao crime do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, todavia, não há supedâneo para a condenação da acusada. No caso dos autos, malgrado as fotos acostadas, é imprescindível a verificação de outros elementos para a configuração da prova robusta necessária à prolação de édito condenatório. Entretanto, as provas existentes nos autos são insuficientes para se concluir que houve a prática de maus-tratos. O único documento de profissional de veterinária que foi acostado aos autos se refere ao laudo de fl. 62, onde não se constata as graves condutas imputadas na inicial. Em que pese um animal possuísse "escore corporal levemente abaixo do ideal", a outra apresentava "dentro do desejo", malgrado a dermatite. A "discreta" desnutrição em relação ao macho não é suficiente para se concluir pela subsunção ao delito, ressaltando-se o disposto no parágrafo único do art. 18 do Código Penal. Não restou demonstrado o dolo da ré de impingir sofrimento ou pretender a morte dos animais, nem de ser indiferente a tais circunstâncias em conduta omissiva. Acresça-se que não restaram devidamente esclarecidos quais seriam os demais cuidados clínicos que seriam necessários para o devido restabelecimento da saúde dos animais. Ademais, para corroborar com o descrito na exordial acusatória, a médica veterinária que analisou o caso poderia ter sido ouvida para prestar outros esclarecimentos; todavia, não foram colhidos outros elementos de profissionais que pudessem melhor elucidar o evento, nem de vizinhos ou pessoas que pudessem indicar o modo de cuidado dos cachorros. A testemunha que foi ouvida em juízo sobre estes fatos relatou não ter sido verificada anemia, e, quanto à anemia, nada severo. Aponta-se, destarte, pelo que se colheu da instrução criminal, a ausência de elementos que autorizem a condenação.

Nesse sentido, não havendo elementos seguros a indicar a associação para o tráfico, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se o "in dubio pro reo".

Passo à dosimetria da pena.

PENA. A ré é primária e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, considerando a

natureza extreme nociva do tóxico 'crack', altamente viciante e penoso à saúde pública, de modo que a estipulo em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexístirem informações a respeito da situação financeira da acusada. Na segunda fase, verifico a existência da atenuante da menoridade penal e da confissão (artigo 65, incisos I - fl. 10 - e III, alínea "d", do Código Penal), bem com da agravante prevista pelo artigo 61, II, "j", do Código Penal (delito praticado durante calamidade pública decorrente do COVID-19), de modo que, após compensação de uma agravante com uma atenuante, reduzo a pena em 1/6, remontando-a ao mínimo legal, em virtude da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, deixo de aplicar a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que, pelos elementos colhidos nos autos, há a demonstração de que a acusada se dedica às atividades criminosas, haja vista ter praticado o tráfico de entorpecentes no período em que se valia de liberdade provisória concedida em outro feito, já havendo sido condenada em primeiro grau de jurisdição pelo crime de tráfico que teria sido praticado, conforme a denúncia, em 12/05/2021, no qual a acusada, na seara extrajudicial e na judicial confessou o delito (fls. 07 e 192/193 dos aludidos autos - nº 1502306-97.2021.8.26.0302). Portanto, e além dos dizeres da ré em juízo, verifica-se que se dedica às atividades criminosas, de modo que não preenche os requisitos do citado preceptivo. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, caput, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena estipulada. O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto (artigo 33, §2º, alíneas "b", do Código Penal).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada PAMELA GABRIELA MODESTO DOS SANTOS, qualificada nos autos, à pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, ABSOLVO-A da prática do delito do artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Permanecendo presa durante a instrução, e considerando a constatação de que se dedica às atividades criminosas, não é viável o reconhecimento de que faça jus ao recurso em liberdade. Ressalte-se que, por mesmo crime em outra oportunidade, também já restou condenada em primeiro grau de jurisdição. Todavia, expeça-se o necessário para cumprimento da pena no regime ora fixado.

Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento do valor de R\$ 196,00 (fl. 141), em favor da União, a ser revertido ao FUNAD, bem como de tudo quanto apreendido na busca domiciliar (fl. 14), nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, já que demonstrado ser proveniente da prática ilícita de tráfico de drogas.

Custas pela acusada, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Jaú, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA